

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 현황조사서 및 공매재산명세서 작성 업무
불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제69조 및 「압류재산 매각대행업무요강」 제27조에 공매예정 가격 결정을 위하여 공매대상 재산의 현상, 점유관계, 임차료 등의 현황을 조사하여야 하고 현황조사를 마친 때에는 공매재산현황조사서를 작성하여 보고하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 법 제77조 및 같은 요강 제43조에 따르면 공매재산명세서는 현황조사를 기초로 [표 5]와 같이 압류재산의 현상, 점유관계, 대항력 있는 임차인의 배분요구 유무, 매각으로 소멸되지 않는 전세권·권리 등 공매재산의 기본적인 사항과 각종 채권신고 현황 등을 포함하여 작성하고 입찰시작 7일 전부터

입찰 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 온비드를 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 원활한 공매 입찰 진행을 위하여 공매재산명세서 작성에 앞서 현황조사를 적기에 수행하여야 하고, 공매재산명세서 작성 시 현황조사 내용을 기재하여 입찰 참가자에게 정확한 정보를 제공하여야 한다.

[표 5] 공매재산명세서 기재 사항

「압류재산 매각대행업무요강」 제43조 제1항

1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 공매예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 임차료 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 제35조제1항 및 제2항에 따른 배분요구 채권, 압류나 교부청구에 관계되는 체납액, 같은 조 제5항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기 또는 등록된 권리, 대항력있는 임차권 또는 가처분으로서 매수인이 인수하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 압류재산과 관련하여 현황조사서 및 공매재산명세서 작성 현황을 점검한 결과

2023. 8. 18. △△세무서로부터 수입한 (주)◆◆ 압류재산(2023-XXXX-XX) ‘◆◆◆시 ◆구 ◆◆◆가 XX-XXX 제△△호 내제XXX호’의 경우 2023. 10. 13. 현황조사를 의뢰하여 담당자가 지정한 조사기한이 2023. 10. 27.이었으나

조사기한으로부터 67일이 지난 2024. 1. 2. 현황조사서를 작성한 사실이 확인되는 등

[표 6]와 같이 현황조사 조사기한으로부터 짧게는 31일 길게는 104일이 경과하여 현황조사서를 작성한 17건이 확인되었다.

[표 6] 현황조사서 작성기한 미준수 현황

No	관리번호	조사기한(A)	작성일자(B)	지연일수(B-A)
합계 : 17건				
1	“기재 생략”			104 ¹¹⁾
2				67
3				59
4				59
5				54
6				47
7				45
8				45
9				44
10				41
11				41
12				40
13				40
14				40
15				35
16				34
17				31

11) 위임기관의 구매보류 요청으로 인해 현황조사서 작성 지연

한편, 2023. 9. 7. △△세무서로부터 수입한 ○○○ 압류재산 (XXXX-XXXX-XXX) ‘◆◆◆시 ◆◆◆구 ◆◆◆동 △△△ △△△△ 제XXX동 제X층 제XXX호’의 경우 2023. 10. 27. 공매재산명세서를 작성하여 2023. 11. 6. 낙찰자를 결정하였는데

[그림 1]과 같이 공매재산명세서 작성에 앞서 현황조사 업무를 누락하여, 현황조사와 관련된 내용이 공매재산명세서에 미기재 되었고 2023. 11. 24. 매각결정불허한 후 2023. 12. 7. 현황조사 업무를 진행하여 매각절차를 다시 진행하는 등

[그림 1] 공매재산명세서 상 현황조사 결과 미기재

“기재 생략”

[표 7]과 같이 공매재산명세서에 현황조사와 관련된 내용을 미기재하는 등¹²⁾ 현황조사서 작성유무를 확인하지 않고 공매재산명세서를 작성한 7건이 확인되었다.

[표 7] 공매재산명세서 작성 시 현황조사서 미기재 현황

No	관리번호	현황조사서 작성일자	공매재산명세서 작성일자	비고
합계 : 7건				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

“기재 생략”

[소관부점 의견] 인천지역본부는 현황조사서 작성기한을 준수하고, 공매재산명세서 작성에 앞서 현황조사서 작성유무를 확인하는 등 공매 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 신속한 공매업무 진행을 위해 현황조사 및 공매재산명세서 작성 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

12) 현황조사업무 누락, 과거 현황조사결과 활용 등